Agencia Tributaria

PROMOCIÓN INTERNA 2007

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE
LA ADMÓN. DEL ESTADO. ESPECIALIDAD
DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
(PROMOCIÓN INTERNA)

ENUNCIADO COMÚN A LAS PREGUNTAS 1 Y 2

Habiéndosele notificado la providencia de apremio a D. Juan García García y una vez transcurridos los plazos establecidos en el art. 62.5 de la L.G.T. sin que se haya procedido a realizar el ingreso de las cantidades adeudadas, se procede a la investigación de bienes y derechos del deudor con el siguiente resultado:

A. Un vehículo marca Renault propiedad del deudor.
B. Cuentas corrientes:
    a. c/c número 111 en el Banco de Teruel en la que consta el deudor y su cónyuge como titulares indistintos.
    b. c/c número 222 en el Banco de Andalucía donde figura el deudor como titular mancomunado con su hijo.
    c. c/c número 333 en el Banco de Navarra, donde el deudor tiene domiciliada su nómina, constando como único titular.
C. Una vivienda en la calle Santa Engracia nº 1517 de Madrid que constituye su domicilio, propiedad del deudor.
D. Imposición a plazo fijo en el Banco Financiero con vencimiento dentro de once meses.
E. Devolución del IRPF del ejercicio anterior.

PREGUNTA 1

a) De conformidad con el art. 169.1 de la Ley General Tributaria, ¿qué se pretende cubrir con el embargo de los bienes y derechos del obligado tributario?

b) Determinar el orden de embargo.

PREGUNTA 2

Respecto al embargo de las cuentas corrientes:

a) ¿Qué sucede si se producen alteraciones en el saldo consignado en la diligencia de embargo de c/c?

b) Competencia para autorizar las investigaciones referentes a movimientos bancarios.

c) Plazo de ingreso de las cantidades embargadas.

ENUNCIADO COMÚN A LAS PREGUNTAS 3 Y 4

La empresa "CEMENTERA DEL SUR, S.A." presenta la autoliquidación por IVA del 1º trimestre del 2004, con fecha 19 de abril de 2004, pero no realiza ingreso alguno por imposibilidad del pago, no solicitando ni aplazamiento ni compensación.

PREGUNTA 3

a) Indicar cuándo se iniciaría el período ejecutivo y la razón del mismo.

b) ¿Qué órganos son competentes para dictar la providencia de apremio?

PREGUNTA 4

a) ¿En qué consiste la providencia de apremio y cuál es su contenido?

b) ¿Qué efectos produce el inicio del período ejecutivo?

c) Con fecha 3 de junio se dicta providencia de apremio contra la citada empresa, la cual con fecha 8 de junio, antes de recibir la notificación, ingresa la cantidad adeudada, ¿qué recargo le será impuesto?

PREGUNTA 5

Según el art. 22 Reglamento General de Recaudación, ¿dónde se podrán realizar los ingresos cuya gestión corresponda a los Organismos Autónomos?

PREGUNTA 6

Ante una liquidación practicada por la Administración y notificada al deudor, indique:

a) Plazos de ingreso en período voluntario de este tipo de deudas tributarias según lo establecido en la Ley General Tributaria.

b) Señalar los plazos de ingreso una vez iniciado el período ejecutivo y notificadas las providencias de apremio.

PREGUNTA 7

La empresa Voltarez presenta liquidación del IRPF correspondiente al primer trimestre, el día 20 de abril, sin efectuar el ingreso correspondiente y solicitando aplazamiento:

a) ¿Es admisible la solicitud formulada y posterior concesión del aplazamiento?

b) ¿Qué garantía habrá de ofrecerse en su caso, con carácter general, y cuál será el importe a cubrir?

c) Conociendo el aplazamiento ¿qué efectos producirá su incumplimiento?

PREGUNTA 8

¿Cabe usar tarjetas de crédito para la satisfacción de débitos tributarios?. Razone la respuesta recogiendo lo establecido en la normativa vigente.

PREGUNTA 9

"Avanza", empresa pionera en tecnología punta aplicada en infraestructuras de protección del medio ambiente, con domicilio en Alicante, ha sido objeto de una actuación de comprobación de valores por parte de la Administración Tributaria.
Dicha comprobación de valores ha tenido lugar debido a que el Departamento Económico de Avanza no ha aplicado correctamente los valores publicados por la Administración Tributaria. La citada Administración Tributaria ha procedido a valorar rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria.

A la vista de estos hechos se plantean las siguientes preguntas:

a) Enumere los medios de comprobación a que hace referencia el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria.

b) Si Avanza hubiera aplicado correctamente los valores publicados por la Administración Tributaria, ¿se hubiera procedido a realizar la comprobación de los valores? Razone su respuesta. .

PREGUNTA 10

El Sr. Rodríguez en virtud del ejercicio de una actividad profesional, viene obligado a la presentación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dicho contribuyente cumplimenta el impreso de autoliquidación del IVA Modelo 300 correspondiente al Segundo Trimestre, obteniendo una cuota resultante a ingresar de 100 €, pero olvida presentar dicha declaración e ingresar dicho importe en tiempo y forma.
Transcurrido un tiempo, y al preparar la declaración de resumen anual del IVA Modelo 390, repara en la omisión cometida, pero de todas formas, el Sr. Rodríguez opta por presentar dicha declaración del Segundo Trimestre fuera de plazo, ingresando la cantidad resultante el día 25 de enero.

Se pregunta:

a) De acuerdo con el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria, ¿procederá algún tipo de recargo por dicha presentación extemporánea?. En caso afirmativo cuantifique dicho recargo.

b) ¿Procederá la imposición de intereses?. ¿Y de sanción?

c) De haber mediado un requerimiento previo por parte de la Administración Tributaria para instar al interesado al ingreso de la deuda, ¿procedería la imposición de recargos, intereses o sanción?.

ENUNCIADO COMÚN A LAS PREGUNTAS 11 Y 12

Un profesional autónomo español inicia su actividad profesional en solitario, y por primera vez, el 1 de enero de 2006 encuadrado en el régimen general del I.V.A. estimación directa-modalidad normal y no dispone de N.I.F. antes de esa fecha.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre no realiza actividad profesional por encontrarse de vacaciones, mientras que el resto de meses de 2006 emite al menos una factura mensual. Finalmente el 31 de diciembre de 2006 decide darse de baja en la actividad profesional desarrollada. Durante este periodo sabemos que toda la facturación efectuada ha sido objeto de retención es su única fuente de ingresos y que asciende a 100.000 euros y además al menos ha emitido facturas a un cliente por importe superior a 6000 euros. Se pide responder a las siguientes cuestiones:

PREGUNTA 11

a) ¿Cómo debe comunicar el inicio y el cese de su actividad profesional a la A.E.A.T. y en qué plazos?

b) ¿ Qué declaraciones en relación con el I.V.A. debe presentar a lo largo del año 2006 ? Enumérelas e indique en qué fechas.

c) ¿ Debe presentar alguna declaración en relación con el I.V.A. a lo largo del año 2007 ? Razone la respuesta.

PREGUNTA 12

a) ¿ Estaría obligado a presentar el modelo 130 ?. Razone la respuesta.

b) ¿ Estaría obligado a presentar el modelo 347?. Razone la respuesta.

c) ¿Qué libros registros son obligatorios en relación con el I.V.A. en este caso?

PREGUNTA 13

D. Rogelio Sanz, empresario, ejerce una actividad de fabricación e instalación de mamparas metálicas. En julio de 2006, se le iniciaron actuaciones de comprobación e investigación por parte de la Inspección de los Tributos respecto del I.V.A. correspondiente a los ejercicios de 2003, 2004 y 2005, de carácter general. El 15 de mayo de 2007 finalizaron las actuaciones incoando Actas de Conformidad, modelo A-01, por importe de 7000 euros. El Representante autorizado de D. Rogelio Sanz firma de conformidad las Actas y recibe en el mismo momento copia de las mismas.

a) ¿Cuándo se entiende practicada y notificada la liquidación del Acta si no se realizase ningún trámite posterior por parte de la Inspección?

b) ¿Qué consecuencias positivas comportaría para Rogelio Sanz el haber firmado las Actas en Conformidad?. Indique sólo las de carácter cuantitativo.

c) Desde la fecha de la firma del Acta de Conformidad hasta que se entiende practicada y notificada la liquidación, el órgano competente para liquidar puede emitir acuerdo. ¿Con qué contenido?

PREGUNTA 14

D. Ramón Girón es trabajador por cuenta ajena en una empresa aseguradora, en el ejercicio 2005, ha adquirido una vivienda en la costa mediterránea. Ha presentado la correspondiente Declaración de la Renta del ejercicio 2005 dentro del plazo establecido. Se acuerda por parte de la Dependencia de Inspección el inicio de actuaciones de comprobación e investigación respecto al I.R.P.F. y al ejercicio 2005 de carácter general; se remite comunicación de inicio de las actuaciones mediante Agente Tributario que se persona en el domicilio de D. Ramón Girón a las 11,30 horas, no contestando nadie a las reiteradas llamadas realizadas por el Agente Tributario al timbre de la vivienda; en el portal de la finca se encuentra al conserje y le solicita si puede recoger la comunicación dirigida a D. Ramón; el conserje recoge la comunicación identificándose adecuadamente y firmando la correspondiente copia.

a) Indique si se ha notificado correctamente la comunicación.

b) Indique en qué lugares, además del indicado, se puede notificar un procedimiento iniciado de oficio.

c) Si no se localizase a D. Ramón Girón en ningún lugar adecuado para notificar, indique que medio puede utilizar la Administración Tributaria para notificar al obligado tributario y descríbalo brevemente.

PREGUNTA 15

D. Ramiro Fuentes es propietario de una tienda de ropa en el municipio de Cercedilla (Madrid), estando sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinando sus rendimientos por la actividad empresarial en régimen de estimación directa, modalidad simplificada.
Durante el año 2006 obtuvo unos rendimiento netos de.

1º trimestre	3.000 euros
2º trimestre	5.000 euros
3º trimestre	2.000 euros
4º trimestre	3.000 euros

a) Calcule los pagos fraccionados que realizó en cada trimestre.

b) ¿Qué libros registro obligatorios deberá llevar?